第六節　土地使用分區管制要點

一、本要點依都市計畫法第 22 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條規定訂定之。

二、本要點用語定義如下：

(一)獨戶住宅：僅含一個住宅單位之獨立建築物。

(二)雙併住宅：含有二個住宅單位，彼此在平行面基地相連之建築物。

(三)連棟住宅：含三個以上相連住宅單位之建築物，每一住宅單位之左右以分戶牆與其他住宅單位分隔，並有單獨出入之通路可供進出者。

(四)集合住宅：含有三個以上住宅單位，具有共同基地及共同空間或設備之建築物。

(五)商務住宅：具有生活及睡眠之設備及服務，有共同之入口、門廳，供公私團體或機構雇用人員、學生、觀光客或商務中長期住宿之建築物。

(六)旅館：具有生活及睡眠之設備及服務，有共同之入口、門廳，供旅客短期留宿之建築物。

(七)基地線：建築基地之界線。

(八)前面基地線：基地臨接計畫道路之基地線，臨接二條以上計畫道路者，由建築基地申請人任選一側為前面基地線。

(九)後面基地線：基地線之延長線與前面基地線(或其延長線)平行或形成之內角未滿 45 度者，內角在 45 度以上時，以 45 度線為準。

(十)側面基地線：基地線之非屬前面基地線或後面基地線者。

(十一)基地深度：基地前面基地線與後面基地線間之平均水平距離。

(十二)基地最小面寬：基地臨接道路之兩側面基地線間最小水平距離。

(十三)前院：沿前面基地線之庭院。

其他臨接計畫道路之基地線，另有設置騎樓或退縮規定者，從其規定，無規定者，比照前院深度退縮。

(十四)後院：沿後面基地線之庭院。

(十五)側院：沿側面基地線留設一側之庭院。

(十六)前院深度：建築物前牆或前柱中心線與前面基地線間之前院水平距離。

(十七)後院深度：建築物後牆或後柱中心線與後面基地線間之後院平均水平距離。

(十八)側院寬度：建築物側牆中心線與該側面基地線間之側院平均水平距離，最小淨距離不得小於 1 公尺。

(十九)高度比：建築物各部分高度與自各該部分起量至臨接計畫道路對側道路境界線之最小水平距離之比。

建築物不計建築物高度及不計建築面積之構造物者，得不受建築物高度比之限制。

建築基地臨接或臨接道路對側有公園、綠地、廣場、河川、體育場、兒童遊樂場、綠帶、計畫水溝、行水區或其他類似空地者，其建築物得依下列規定擇一計算高度比：

1.得將該等寬度計入，該空地對側如有臨接其他道路者，該道路之寬度不得計入。

2.基地臨接道路中間如夾有綠帶或河川，並得以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視

為基地之面前道路，但以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限。

(二十)鄰棟間隔：相鄰二棟建築物，其外牆或代替柱中心線間(不含突出樓梯間部分)之最短水平距離。

(二十一)離街裝卸場：道路外供貨車裝卸貨物之場所或空間。

三、本計畫區內，劃定下列使用分區：

(一)第一種生態住宅專用區

(二)第二種生態住宅專用區

(三)第三種生態住宅專用區

(四)第一種文化商業專用區

(五)第二種文化商業專用區

(六)第三種文化商業專用區

(七)第一種創新研發專用區

(八)第二種創新研發專用區

(九)第三種創新研發專用區

(十)第一種經貿專用區

(十一)第二種經貿專用區

(十二)文教區

(十三)宗教專用區

四、本計畫區內土地及建物之使用，依其性質分為下列各組：

第一組：獨門獨院住宅

1.獨戶住宅

2.雙併住宅

第二組：連棟住宅

第三組：集合住宅

第四組：商務住宅

第五組：兒童教育設施

1.幼兒園

2.兒童課後照顧服務中心

第六組：社區遊憩設施(各種生態住宅專用區內禁止做營業性活動使用)

1.戶內遊憩設施

2.公園、兒童遊戲場

3.戶外籃球場、網球場、棒球場、游泳池、溜冰場及其他運動場

4.綠地、廣場

第七組：醫療保健設施

1.醫院、診所、藥局，但不包括傳染病及精神病院

2.衛生所(站)

3.產後護理機構

4.醫事技術業

第八組：社會福利設施

1.兒童及少年福利機構(托嬰中心、早期療育機構)

2.老人長期照顧機構

3.其他公益性社會福利機構及設施

第九組：行政機關

1.各級行政機關

2.各級民意機關

3.國際組織機構、外國駐華機構

4.公務機構及國防事業

第十組：公用事業設施

1.公共汽車或其他公眾運輸場站設施

2.捷運場站設施

3.有線廣播電視系統、社區電臺、廣播公司、電視公司

4.自來水或下水道抽水站

5.電信機房

6.再生能源相關設施

7.其他經主管機關核准之公用事業設施

第十一組：文化社教與休閒運動設施

1.圖書館

2.社會教育館

3.藝術館

4.紀念性建築物

5.博物館、科學館、歷史文物館、陳列館、水族館、植物園

6.音樂廳

7.體育場所、集會場所

8.文康活動中心

9.文化中心

10.流行音樂中心

11.文教研究機構

12.劇場、表演廳

13.其他經主管機關核准設置之文化社教與休閒運動設施

第十二組：一般零售業甲組

1.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業

2.日常用品零售業

3.清潔用品零售業

4.化粧品零售業

5.文教、樂器、育樂用品零售業

6.鐘錶零售業

7.眼鏡零售業

8.首飾及貴金屬零售業

9.便利商店業

10.花卉零售業

11.觀賞魚零售業

12.食品什貨、飲料零售業

13.無店面零售業

14.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之日用品零售業

第十三組：一般零售業乙組

1.家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業

2.五金零售業

3.祭祀用品零售業

4.醫療器材零售業

5.電器零售業

6.自行車及其零件零售業

7.照相器材零售業

8.超級市場業

9.精密儀器零售業

10.度量衡器零售業

11.電腦及事務性機器設備零售業

12.寵物食品及其用品零售業

13.其他零售業

14.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之一般零售業

第十四組：大型零售業

1.百貨公司

2.購物中心

3.批發商場

4.量販店

第十五組：飲食業(樓地板面積不超過 500 平方公尺)

1.飲料店業

2.餐館業

第十六組：餐飲業

1.樓地板面積超過 500 平方公尺之飲食業

2.飲酒店業

第十七組：日常服務業

1.美容美髮服務業

2.裁縫服務業

3.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之日常服務業

第十八組：一般服務業

1.就業服務業

2.短期補習班業

3.移民、留、遊學服務業

4.旅行業

5.瘦身美容業

6.仲介服務業

7.刻印、鎖匙業

8.洗衣業

9.水電工程服務業

10.寵物美容服務業

11.環保服務業

12.攝影業

13.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之一般服務業

第十九組：辦公事務所及工商服務業

1.技術顧問業

2.投資顧問業

3.管理顧問業

4.藝術品資訊顧問業

5.資訊服務業

6.工商徵信服務業

7.打字業、影印業

8.翻譯業及其他工商服務業

9.律師、會計師、建築師、技師、不動產估價師、地政士等自由職業事務所

10.一般廣告服務業

11.基金會、人民團體、職業團體等辦事處

12.電信業門號代辦業

13.藥品檢驗業

14.就業服務業

15.公寓大廈管理服務業

16.保全業

17.人力派遣業

18.公益彩券業

19.能源技術服務業

20.產業育成業

21.其他行業辦公處所

22.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之辦公事務所及工商服務業

第二十組：會展產業

1.大型會議中心

2.大型展覽中心

3.會議及展覽服務業

4.國際貿易業

第二十一組：文化創意產業

符合文化創意產業發展法第三條規定之產業類別。

第二十二組：創新研發產業

1.創新育成中心

2.研究機構

3.教育機構

4.企業營運總部

5.企業研發中心

第二十三組：金融、保險及不動產業

1.金融業

2.投資典當業

3.證券業

4.期貨業

5.保險業

6.金融控股公司業

7.不動產投資業

8.不動產經紀業

9.不動產買賣租賃業

第二十四組：運輸服務業

1.公路汽車客運業

2.市區汽車客運業

3.大眾捷運系統運輸業

4.計程車客運業

5.小客車租賃業

6.停車場經營業

7.郵政業

8.報關業

9.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之運輸服務業

第二十五組：旅館業

1.觀光旅館業

2.一般旅館業

第二十六組：休閒服務業

1.休閒活動場館業

2.競技及休閒運動場館業

3.民俗調理業

4.互動式情境體驗業

5.其他經主管機關會商目的事業主管機關核准設置之休閒服務業

第二十七組：其他經本府核定發展之策略性產業

五、本計畫區內各種專用區之容許使用組別，詳如表 7-5 所示。

六、本計畫區內建築基地之使用強度應符合表 7-6 之規定。

七、本計畫區內各種土地使用分區內建築基地之後院深度為 3 公尺。

八、公共開放空間

(一)本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地內指定沿街面留設公共開放空間之寬度及型式，詳如圖 7-7 所示；街廓內應留設帶狀性公共開放空間之位置與規模，詳如圖 7-8 所示。

(二)公共開放空間需相互順平連通、與公有人行道應齊平不得有高低差，鋪面必須使用防滑材質，且需供公眾通行使用。

(三)建築基地所留設之帶狀式開放空間、廣場式開放空間及無遮簷人行道等公共開放空間，不得設置圍牆、柵欄等障礙物及不計建築面積之陽臺、屋簷、雨遮等設施，除另有規定者外，其供行人通行之淨寬度不得小於 4 公尺，8 公尺以上之帶狀式開放空間則應留設至少 6 公尺人行淨寬，惟為創造高品質、創意、悠閒的商業活動空間所必需設置之臨時性設施，經都市設計審議許可者，不在此限。

(四)為環境綠美化及推動人本交通之需要，應於建築基地內留設之公共開放空間上妥為植栽綠美化並設置街道家具、自行車停車架…等相關設施，其規劃設計應經都市設計審議同意。

(五)指定留設之公共開放空間得計入法定空地計算。

(六)人工地盤、架空走廊及其他採立體化設計之連通設施供公眾使用者，不計容積率。

九、本計畫區指定部分地區設置架空走廊、人行通道，其設置位置與規模等規定如圖 7-9 所示。

表 7-5　水湳機場原址整體開發區各種專用區及公 139 公園用地內土地及建築物使用組別容許表

	第一種生態住宅專用區	第二種生態住宅專用區	第三種生態住宅專用區	第一種文化商業專用區	第二種文化商業專用區	第三種文化商業專用區	第一種創新研發專用區	第二種創新研發專用區	第三種創新研發專用區	第一種經貿專用區	第二種經貿專用區	第二種經貿專用區(水湳國際會展中心)	公139公園用地(註二)
第一組：獨門獨院住宅	■	■	■										
第二組：連棟住宅	■	■	■					■					
第三組：集合住宅		■	■	■	C	C	▲	■					
第四組：商務住宅		■	■	■	C	C	▲	■					
第五組：兒童教育設施	■	■	■		■		■	■					
第六組：社區遊憩設施	■	■	■	■	■	■		■					
第七組：醫療保健設施	●	●	■		■			■					
第八組：社會福利設施	■	■	■		◆		▲	■	■				
第九組：行政機關							■		■		■	■	■
第十組：公用事業設施	O	O	O	O	O	O	■		■		■	■	■
第十一組：文化社教與休閒運動設施		■	■		■	B	■		■	■	■	■	■
第十二組：一般零售業甲組	A	A	A	A	B	■	A	A	■				■
第十三組：一般零售業乙組			A		B	B		A	■				■
第十四組：大型零售業					■	■			■	■	■	■	
第十五組：飲食業	A	A	A	A	■	■	A	A	■	■	■	■	■
第十六組：餐飲業					■	■			■	■	■	■	■
第十七組：日常服務業	A	A	A		■	■	A	A	■				B
第十八組：一般服務業		A	A		■	■	A	A	■		■	■	■
第十九組：辦公事務所及工商服務業		■	■		■	■		■	■		■	■	■
第二十組：會展產業							■		■	■	■	■	B
第二十一組：文化創意產業	■	■	■	B	■	■		■	■	■	■	■	■
第二十二組：創新研發產業							■	■	■		■	■	■
第二十三組：金融、保險及不動產業					■	■	■		■	■	■	■	
第二十四組：運輸服務業				□	□	□	□	□	■	■/□	■	■	
第二十五組：旅館業				■	■	■			■	■	■	■	
第二十六組：休閒服務業						■			■	■	■	■	
第二十七組：其他經本府核定發展之策略性產業							■	■	■			■	■

註：一、A：限於地面第一層及地下第一層。

B：限於地面第三層（含）以下，地下第一層以上。

C：限於地面第六層（含）以上。

■：允許使用（倘設置第十組之再生能源相關設施應經目的事業主管機關同意〈除屋頂型再生能源設施外〉）。

□：建築基地依本要點表 7-6「土地及建築物使用強度管制表」註 8 規定申請放寬最高建築高

度或依據本要點第十三點規定申請容積獎勵者，所提供之「公共停車位」限作第二十四組：運輸服務業之停車場經營業使用；且應經都市設計審議委員會審議通過並於建造執照加註其設置位置。

申請人應於建造執照核准前與本府簽訂協議書，內容敘明保證金繳交時間、營運管理計畫、繳交金額與退還方式，並於使用執照取得後 8 個月內依停車場法規定領得停車場登記證，開放供公眾使用。

◆：不得作醫院使用。

●：限作診所、藥局使用。

○：除屋頂型再生能源設施免經主管機關同意外，設置第十組之再生能源相關設施應經目的事業主管機關同意。

▲：依下列規定辦理者，得允許使用：

1.第三組：集合住宅及第四組：商務住宅之使用面積不得超過容積總樓地板面積三分之一。

2.第五組：兒童教育設施、第十一組：文化社教與休閒運動設施、第十二組：一般零售業甲組、第十五組：飲食業、第十七組：日常服務業、第十八組：一般服務業之使用面積應至少達容積總樓地板面積三分之一。

3.第二十組：會展產業、第二十二組：創新研發產業、第二十三組：金融、保險及不動產業、第二十七組：其他經本府核定發展之策略性產業之使用面積至少佔容積總樓地板面積三分之一。

4.應於地面第三層 (含) 以下回饋不小於建築基地乘以基準容積率乘以 2%之樓地板面積 (含相對應容積樓地板應有土地持分) ，供集中留設作以下公益性設施使用，並經本府指定之管理機關同意接管：

(1)公益性設施項目包含產業育成設施、社會住宅、幼兒園、社區關懷據點、市民活動中心、長期照顧服務機構、托嬰中心及其他經本府各目的事業主管機關認定之公益性設施。

(2)前項各款設施應繳納管理維護經費予接管機關。但申請人承諾負責管理維護者，免予繳納；其管理維護經費計算方式，由本府另定之。

(3)公益性設施所有權移轉予臺中市者，得免計容積。

二、「公 139」公園用地倘依「促進民間參與公共建設法」作多目標使用設置之相關設施，得適用表列之容許使用組別。

三、建築基地作第十五組：飲食業或第十六組：餐飲業使用者，應預留油脂、油煙截留相關設施所需空間，並納入建築設計圖說請領建築執照。

四、第三種創新研發專用區作第十九組：辦公事務所及工商服務業、第二十一組：文化創意產業、第二十二組：創新研發產業、第二十三組：金融、保險及不動產業、第二十七組：其他經本府核定發展之策略性產業之使用面積至少占容積總樓地板面積三分之一，並應無償提供一定之容積樓地板面積供本府作產業育成設施、社會福利設施或其他供公眾使用設施及機關辦公相關設施。

表 7-6　水湳機場原址整體開發區土地及建築物使用強度管制表

使用分區	建蔽率（%）	容積率（%）	最高建築高度（M）	容積移轉接受基地	基地最小開發規模	高度比	基地最小面寬
第一種生態住宅專用區	50	140	–	–	150 ㎡	1.5	7M
第二種生態住宅專用區	50	200	–	V	500 ㎡	1.5	7M
第三種生態住宅專用區	50	280	–	V	1,000 ㎡	1.5	7M
第一種文化商業專用區	40	500	如圖 7-6 規定	V	1,500 ㎡	–	–
第二種文化商業專用區	40	500	如圖 7-6 規定	V	1,500 ㎡	–	–
第三種文化商業專用區	60	300	如圖 7-6 規定	V	全街廓（註 1）	1.5	–
第一種創新研發專用區	50	250	–	V	全街廓	1.5	–
第二種創新研發專用區	50	200	–	V	500 ㎡	1.5	7M
第三種創新研發專用區	50	630	–	–	全街廓	–	–
第一種經貿專用區	80	360	–	V	全街廓	–	–
第二種經貿專用區	80	500	–	V	全街廓（註 2）	–	–
文教區（供私立大專院校使用）	40	250	–	–	全街廓	1.5	–
文教區（供中小學使用）	40	150	–	–	全街廓	1.5	–
宗教專用區	60	160	–	–	–	–	–
機關用地	40	200	–	–	–	1.5	–

註：1.指該街廓內第三種文化商業專用區之全部範圍。

2.第二種經貿專用區街廓倘因「道路用地兼供經貿服務設施使用」土地分隔者，得整併二塊街廓整體開發，其所夾之「道路用地兼供經貿服務設施使用」地下層適用第二種經貿專用區之容許使用組別，得免計容積，該整體開發之第二種經貿專用區建築基地得視為一宗基地合併檢討。

3.各種生態住宅專用區內經區段徵收後保留之既有建物及其所定著之土地，得依原領建築執照繼續使用，其建物因政府興辦公共設施拆除後賸餘部分得依原核准保留合法建物範圍整建，不受退縮建築相關限制，惟將來拆除新建時，除基地最小開發規模不得小於 100 平方公尺，且不受前表基地最小面寬之限制外，其餘仍應受本計畫土地使用分區管制要點相關規定之限制。

4.宗教專用區後續開發時，其戶外空間應與公 51 公園用地整體考量採開放式設計，並減少圍牆等視覺阻隔設施，以公園綠地完整延續為原則。

5.全街廓開發應整體規劃，得視實際需要訂定分期分區開發計畫，並送經都市設計審議通過。

6.未來市府取得之第一、二種文化商業專用區辦理設定地上權招商，應於委託合約載明其不得申請容積移轉。

7.基地臨接二條以上計畫道路者，得任選一條檢討高度比。其臨接其他側道路或基地未臨接道路但位於鄰近道路中心線深進 10 公尺範圍內之建築物高度部分，應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第 164 條規定。

8.各種文化商業專用區之建築基地，增設公共停車位開放供不特定公眾使用並經都市設計審議同意其配置者，得放寬圖 7-6 所訂之最高建築高度：增設不低於法定停車位 10%之公共停車位者，最高建築高度得放寬 10 公尺；增設不低於法定停車位 20%之公共停車位者，最高建築高度得放寬 20 公尺；增設不低於法定停車位 30%之公共停車位者，最高建築高度得放寬 30 公尺；增設不低於法定停車位 40%之公共停車位者，最高建築高度得放寬 40 公尺。

前項增加最高建築物高度部分，得免予檢討高度比。

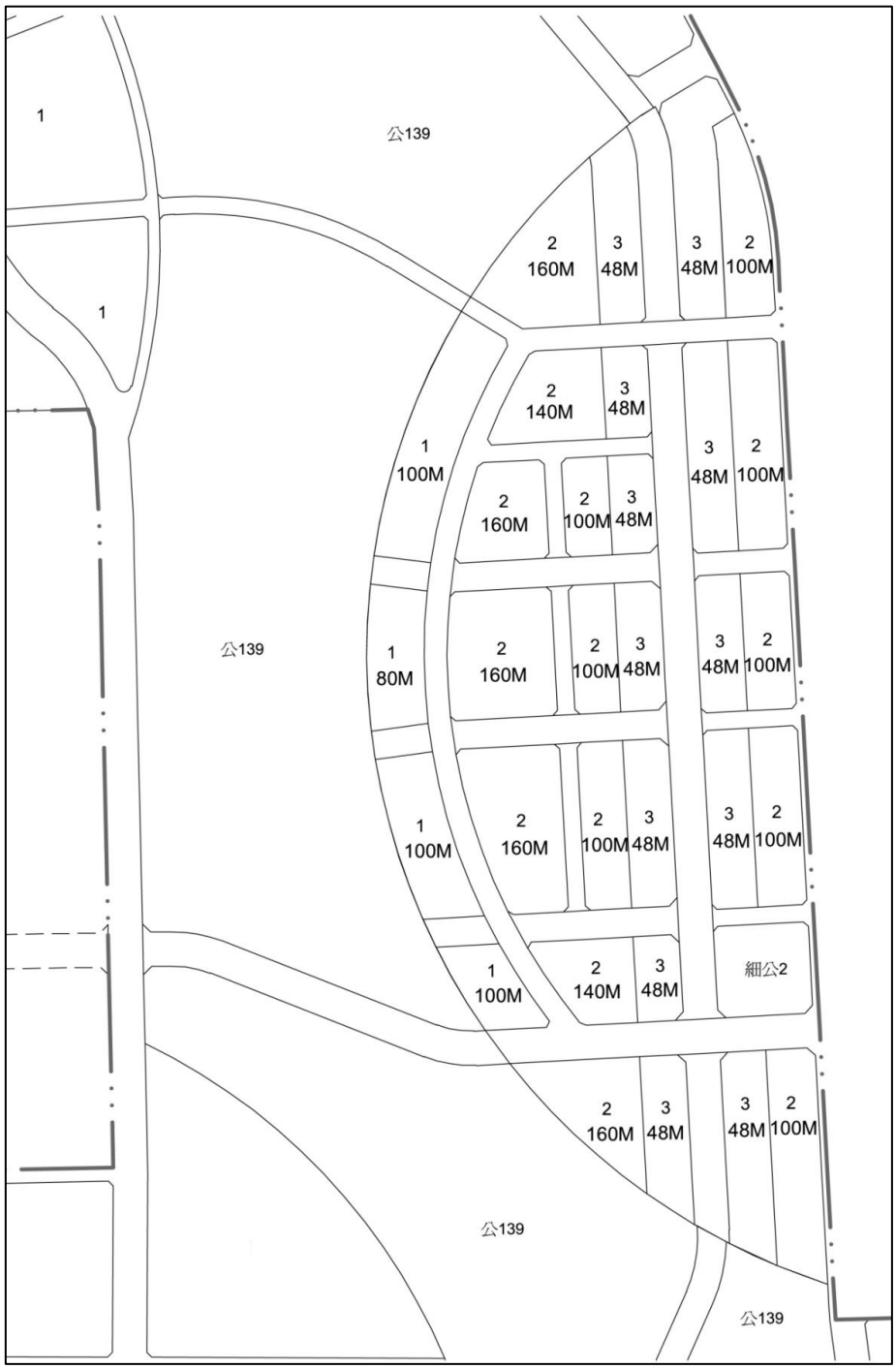


圖 7-6　各種文化商業專用區最高建築高度管制圖

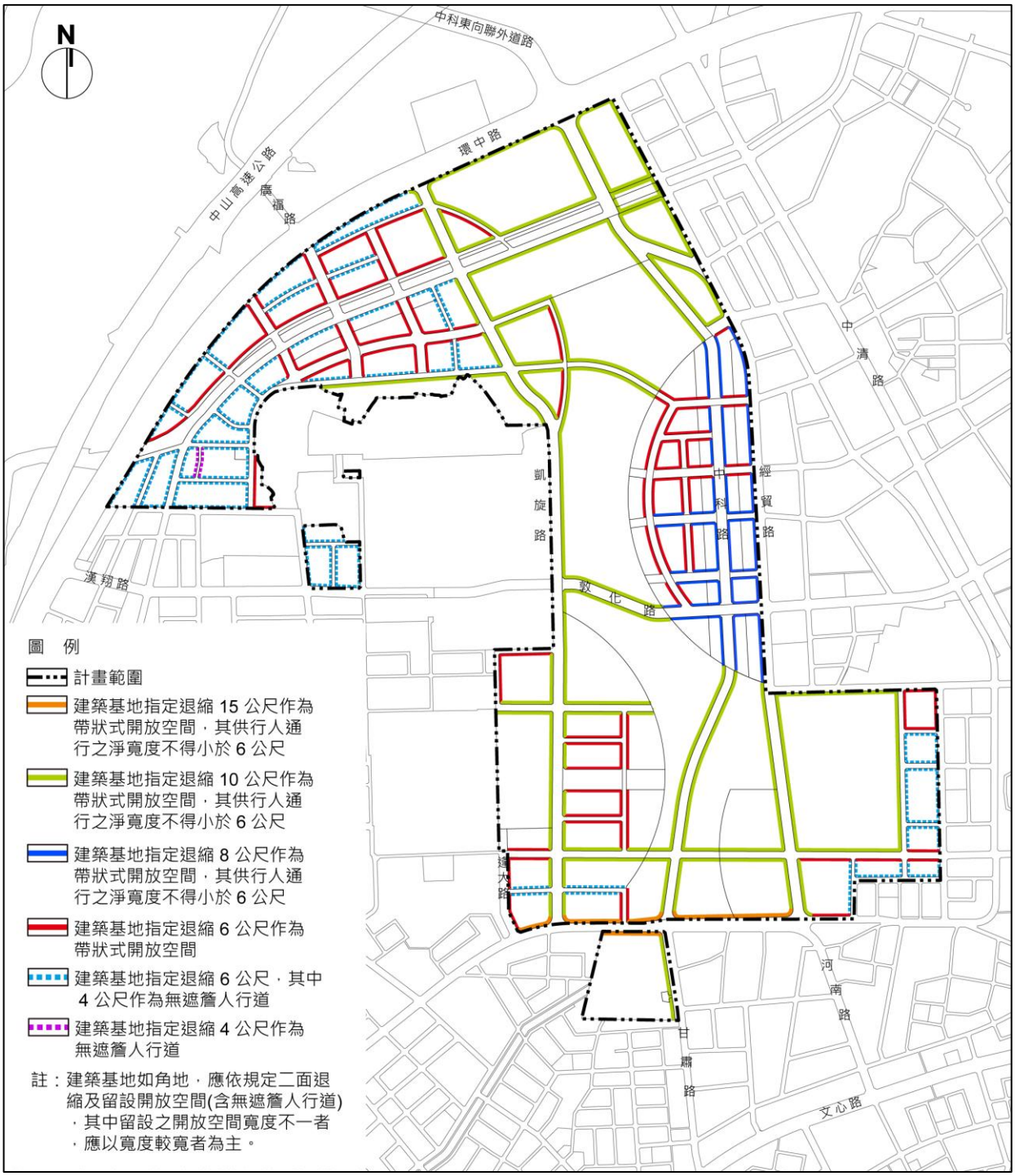


圖 7-7　指定沿街面留設公共開放空間示意圖

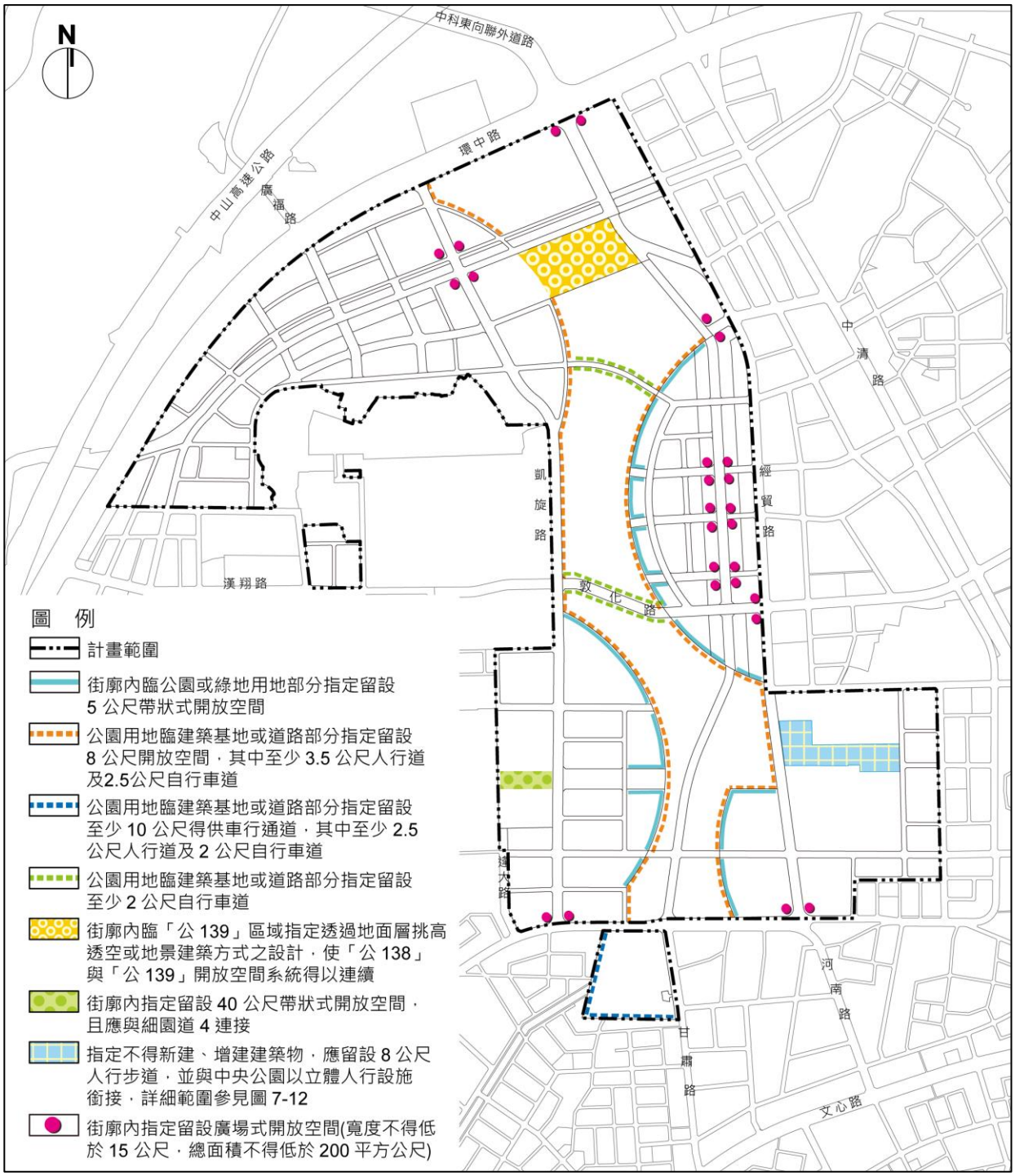


圖 7-8　指定街廓內留設公共開放空間示意圖

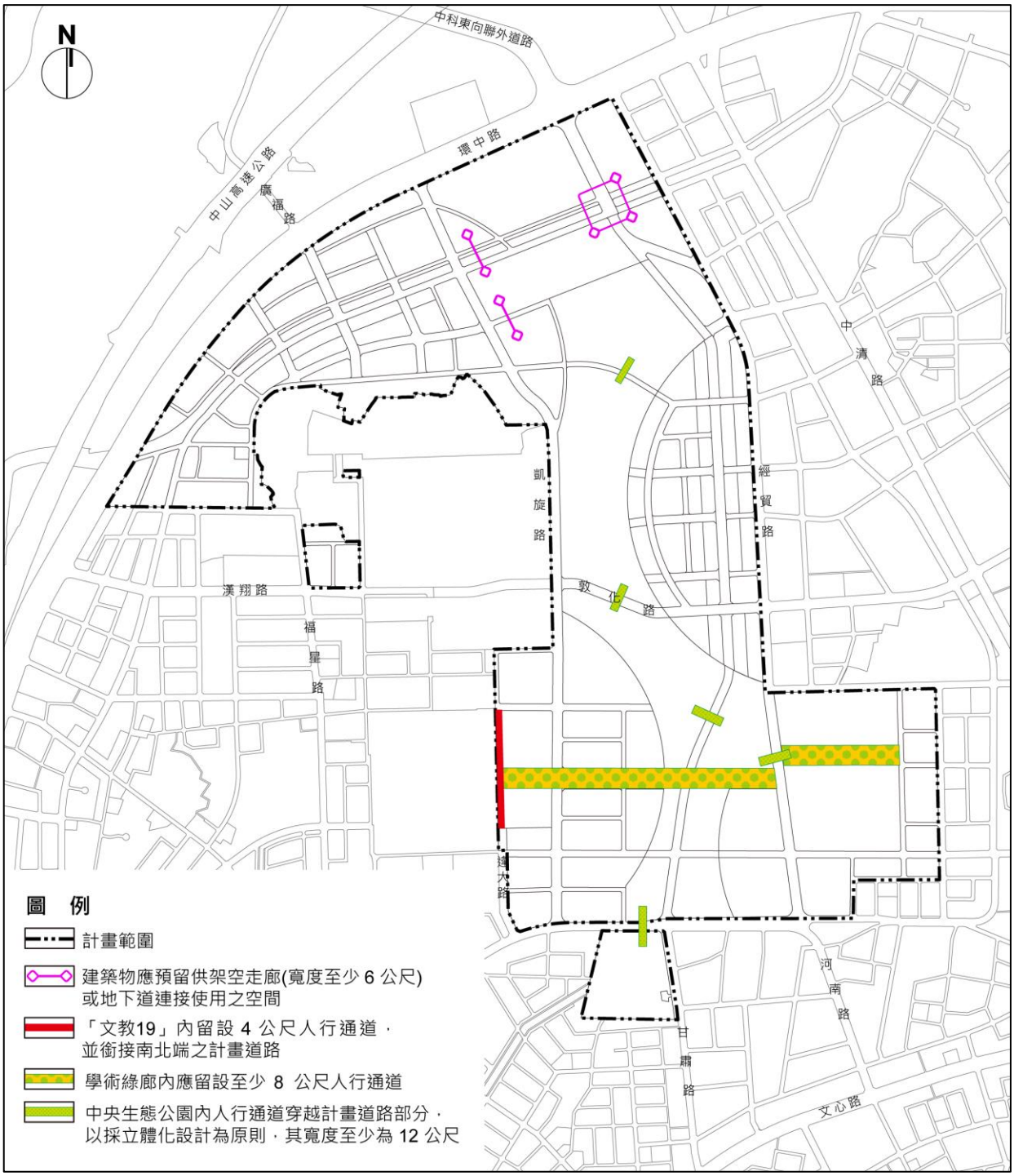


圖 7-9　指定留設架空走廊、人行通道示意圖

十、綠建築與建築碳足跡揭露

(一)公有建築物總樓地板面積達 10,000 平方公尺以上者，建築樓層 16 層以上或高度在 50 公尺以上之私有建築物，或屬申請增加容積（容積獎勵及容積移轉）者，應取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估銀級以上，並取得建築碳足跡揭露之碳標籤或相關認證。

(二)前款以外之各土地使用分區開發建築時，適用「建築技術規則建築設計施工編」綠建築基準有關建築基地綠化、建築基地保水、建築物節約能源、綠建材等規定。

(三)供公眾使用建築物，其建築樓地板面積達 5,000 平方公尺以上者，除適用第(二)款規定外，另適用「建築技術規則建築設計施工編」綠建築基準有關建築物雨水或生活雜排水回收再利用之規定，同時應取得建築碳足跡揭露之碳標籤或相關認證。

十一、智慧建築

(一)計畫區內建築基地面積達 1,000 平方公尺以上者及供公眾使用之建築物，應取得候選智慧建築證書及通過智慧建築分級評估合格級以上，且皆應符合「節能管理指標」之規定，並應於使用前裝設建築能源管理系統(BEMS)。

(二)依前款規定取得智慧建築候選證書者，應於使用執照核發後 18 個月內領得智慧建築標章，並於領得智慧建築標章後三個月內報臺中市政府備查。

十二、建築能效

(一)公有新建建築物、建築樓層 16 層以上或高度在 50 公尺以上之私有建築物，以及申請增加容積者(容積獎勵及容積移轉)，應取得建築能效評估候選證書及通過建築能效評估分級評估 1 級以上

(二)公有新建建築物及第一種創新研發專用區之建築物，自 119 年起需達近零碳建築(1+級)。

十三、為鼓勵建築基地設置公益性設施(除經劃設為都市更新單元之地區，另依都市更新條例規定辦理外)、加速開發建設、整體開發建築及實踐淨零建築，訂定下列獎勵措施：

(一)設置文化與社教設施、立體連通設施及公共停車位等公益性設施供公眾使用，符合下列規定者得增加興建樓地板面積：

1.第二種、第三種生態住宅專用區及第二種文化商業專用區設置本要點第四點第十一組文化社教與休閒運動設施供公眾使用，其集中留設之樓地板面積在 100 平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者，得增加所提供之樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 10%為限；申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益性設施之起造人。

2.第三種文化商業專用區於地面第二層(含)以下、地下第一層以上設置本要點第四點第十一組文化社教與休閒運動設施或第二十一組文化創意產業之藝術創作與展示等

設施，其設置之樓地板面積占該建築物總樓地板面積五分之一以上者，得增加興建樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 7%為限。

3.計畫區以人工地盤、架空走廊、人行空橋或地下通道連接串聯建築物之商業空間，經道路交通主管機關核准且 24 小時無償開放供公眾使用者，其捐建立體連通設施之投影面積得不計入容積樓地板面積，並得以其投影面積 2 倍增加樓地板面積。

4.各種文化商業專用區、第一種經貿專用區、第一種創新研發專用區及基地面積達 5,000 平方公尺之第二種創新研發專用區之建築基地，增設法定汽車停車位數至少 20%之公共停車位開放供不特定公眾使用者，得增加興建樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 5%為限。供公眾使用之停車位應集中設置並規劃專用樓梯、升降梯，其人行出入口應臨接開放空間或人行道。

(二)為鼓勵本計畫區加速開發建設，建築基地於區段徵收土地交付之日起算，於三年以內申請建造執照者，得增加興建樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 15%為限；如依前述期限內申請建造執照，且申請綠建築設計取得銀級以上綠建築候選證書，並取得建築碳足跡揭露之碳標籤或相關認證者，得依下表規定增加興建樓地板面積，但不得與本點第(三)款重複申請獎勵。

(備註：1.有關申請建造執照，應於獎勵期限內提出申請建造執造，並於獎勵期限滿後 7 個月內領得建造執照。

2.前揭併同時程獎勵申請綠建築獎勵應繳交保證金，保證金繳交方式依本點第(三)款附表註 3 規定。

3.本次通盤檢討發布實施後交付之土地，於土地交付之日起算三年內申請建造執照，並於獎勵期限滿後 7 個月內領得建造執照者，得增加興建樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 10%為限；申請綠建築獎勵者另依本點第(三)款辦理。但尚未完成抵價地點交者（如附件一清冊）於土地交付後仍適用第一次通盤檢討加速開發建設獎勵規定。)

取得綠建築候選證書之分級		
銀級	**黃金級**	**鑽石級**
基地面積×基準容積率×16%	基地面積×基準容積率×18%	基地面積×基準容積率×20%

註：建築物應同時取得建築碳足跡揭露之碳標籤或相關認證。

(三)為鼓勵基地整體開發建築及實踐淨零建築，建築基地申請綠建築設計取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估且建築能效分級達近零碳建築（1+級），得依表 7-7 規定增加興建樓地板面積。

(四)本計畫區內之建築基地不適用「建築技術規則建築設計施工編」有關開放空間獎勵與本市增設停車空間獎勵之規定。

(五)前述依第(一)、(二)、(三)款增額之建築容積，獎勵上限不得超過法定基準容積率之 20%。

表 7-7　土管要點第十三點(三)整體開發與綠建築獎勵表

適用土地使用分區	整體開發建築基地規模	增加興建樓地板面積		
		取得綠建築候選證書之分級		
		銀級	黃金級	鑽石級
第一種文化商業專用區 第二種文化商業專用區	5,000 ㎡(含)以上	基地面積×基準容積率×3%	基地面積×基準容積率×6%	基地面積×基準容積率×9%
第一種文化商業專用區 第二種文化商業專用區 第三種文化商業專用區	完整街廓(街廓規模小於5,000 ㎡者不得適用)	基地面積×基準容積率×6%	基地面積×基準容積率×9%	基地面積×基準容積率×12%
各種生態住宅專用區 第二種創新研發專用區	–	基地面積×基準容積率×2%	基地面積×基準容積率×5%	基地面積×基準容積率×8%

註：1.建築物應同時取得建築碳足跡揭露之碳標籤或相關認證，且建築能效分級應達近零碳建築（1+級）。

2.「完整街廓」係指四周被計畫道路或公共設施用地圍成之基地。

3.申請綠建築獎勵者，應於建造執照核准前與臺中市政府簽訂協議書，承諾繳交保證金（保證金金額＝綠建築獎勵容積樓地板面積 x 申請建築執照當期公告土地現值x0.7），並於使用執照核准前繳納完成。申請人應保證於使用執照核發後二年內取得相關綠建築標章，依限取得綠建築標章者，保證金無息退還，未依限取得或未達獎勵基準者，保證金不予退還。

十四、景觀及綠美化

(一)本計畫區內綠色公共設施用地之規劃、設計及施工除需考量地區防洪、治水之功能外，應朝向親水、生態設計之原則辦理，兼顧生態環境之保育、生態廊道之延續、整體景觀之要求，並應考量與周邊街廓活動之延續，與開放空間系統、人行及自行車道系統之完整銜接。

(二)建築物鄰接或面向公園、綠地、園道及其他公共開放空間，其廢氣排出口、通風口、冷氣主機等有礙觀瞻之設施設備，應有適當之遮蔽處理與設計；且廢氣排出口、通風口不得面對上述公共開放空間設置。

(三)建築基地內之法定空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致法定空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限法定空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。法定空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之；覆土深度應依照內政部建築研究所公告最新版「綠建築評估手冊」辦理。

(四)本計畫區內「公 138」、「公 139」及「公 51」等公園用地，以及港尾溪北側綠帶系統應整體規劃設計，並應納入都市設計審議。

(五)本計畫區內之人孔蓋板、消防栓、交通號誌、電信、電力箱及自來水相關公用設備等

公用設施設備需予以景觀美化處理，並盡量設置於道路中央分隔島，若無分隔島可設置者，則需設置於人行道最外緣。

(六)建築物如有設置圍牆之必要者，其圍牆應採鏤空設計，所設之圍牆高度不得超過 1.5 公尺(不含大門及車道入口)，其中實牆部分最高不得超過 0.5 公尺，其餘應為透空欄杆，且視覺穿透率不得低於 30%；惟採綠圍籬設計者，不受前述視覺穿透率之限制。

(七)各種經貿專用區、各種文化商業專用區、各種創新研發專用區、文教區、第二、三種生態住宅區內建築物應實施屋頂綠化，其綠覆面積不得低於建築物頂層(含露臺)面積之 40%。倘因屋頂設置再生能源設備，致使綠化面積比例未符本規定者，經都市設計審議通過者，不在此限。

(八)「公 51」用地設置水資源回收設施應以地下化方式施設。

(九)生態住宅專用區 25 公尺園道用地內應施設寬度至少 4 公尺之河道景觀設施，以引入親水功能，營造水岸生活之地區特色。

(十)為落實本計畫區生態環境構想，提升植樹固碳效益，建築基地沿街面留設之公共開放空間由臺中市政府併區段徵收工程施作 2 公尺植栽綠化帶，栽植喬木；建築基地開發時經都市設計審議許可，得暫時移植前述喬木，並於取得使用執照前予以復原，如需改植其他大型喬木，應檢討改植前後之植栽數量、綠覆面積與固碳量，並考慮景觀協調性，經都市設計審議許可。其設置位置如圖 7-10 所示。

十五、招牌廣告物

本計畫區內設置廣告招牌除園道 3、細園道 1、細園道 2、細園道 3、細 20M-2、細 15M-4、細 15M-5、綠 1、綠 2、綠 3 兩側建築基地另有規定外，其餘地區應依「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」之規定辦理，且不得設置側懸式招牌廣告物。

十六、集中式垃圾貯存空間

(一)建築物應於基地地面層室內、外或其上下一層之室內無妨礙衛生及觀瞻處以集中方式設置垃圾貯存空間，並按每滿 500 平方公尺樓地板面積設置 0.5 平方公尺之貯存空間附設之(餘數應計入)。

(二)做商業使用者應依前項規定加倍留設。

(三)集中式室內垃圾貯存空間之附設面積以各棟建築物為計算單位，且應設置通風處理及排水設備接通排水溝，其最低淨高應為 2.4 公尺以上。

(四)集中式垃圾貯存空間設置於法定空地者，應有適當之景觀及公共衛生維護設施，且其場所需接通建築線或基地內通路。

(五)集中式垃圾貯存空間如採用垃圾子車設備者，應留設供垃圾收集車進出之車道及操作空間。

(六)集中式垃圾貯存空間應注意垃圾分類及資源回收。

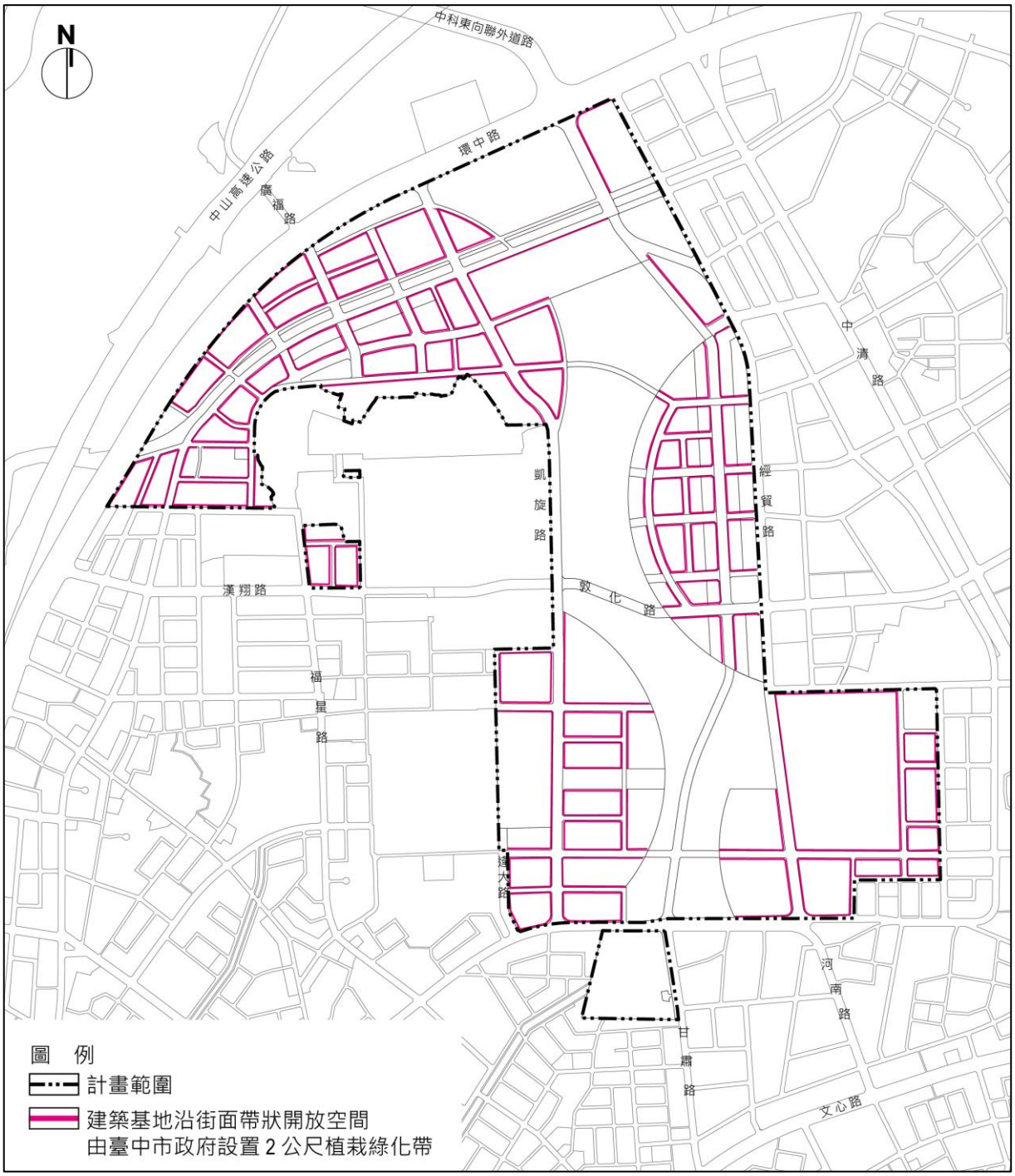


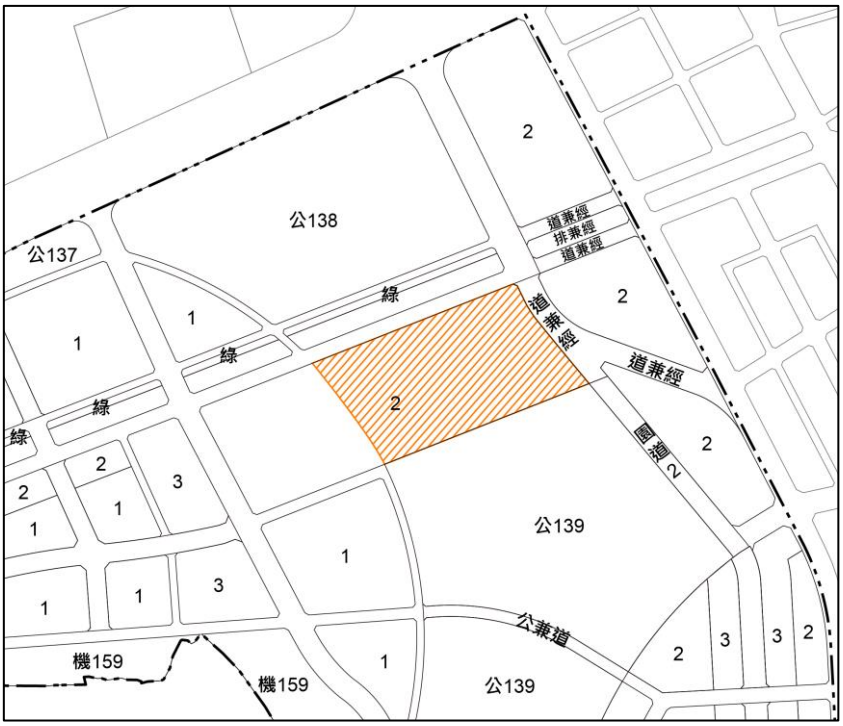
圖 7-10　指定建築基地沿街面設置植栽綠化帶位置示意圖

十七、基地開挖

建築基地開發之透水面積比例，應符合「地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業準則」之基準。

十八、重點地區管制

(一)第二種經貿專用區之建築物應整體規劃設計，其中「公 139」公園用地北側街廓之建築應透過地面層挑高透空或地景建築方式之設計，使「公 138」、「公 139」所形成的中央公園系統予以連接，其連接部分不得小於與「公 139」銜接面土地面積之 40%(詳下圖)；其中建築物倘採地面層挑高透空方式設計，其挑高高度不得小於 15 公尺。



與「公 139」銜接面之第二種經貿專用區範圍示意圖

(二)臺中林蔭大道(園道 3)及其兩側建築基地，為形塑精品商業及休閒購物氛圍，相關規定如下：

1.臺中林蔭大道(園道 3)內喬木植栽樹間距不得大於 10 公尺且不得小於 8 公尺，樹冠底離地淨高 2.5 公尺以上，根部應保留適當透水面積，樹種應以抗汙染性、枝葉濃密、樹型優美且有花期之喬木為原則，以形塑本地區之林蔭大道之景觀意象。

2.臺中林蔭大道(園道 3)兩側之建築物地面層立面需有 50%以上之開放性櫥窗立面設計，以增加本計畫區之獨特消費空間感。

(三)園道 3、細園道 1、細園道 2、細園道 3、細 20M-2、細 15M-4、細 15M-5、綠 1、綠 2、綠 3 兩側建築基地之招牌廣告物設置標準如下：

1.正面型招牌廣告物設置面積，不得大於該建築物該層該戶臨接外牆正面總面積之三分之一，並不得封閉必要之採光及逃生開口；建築物各層招牌得合併整體設計，則不受前述分層檢討之規定。招牌廣告物設置高度不得超過自基地地面量起 15 公尺或 4 層樓，其招牌下端離地淨高度不得低於 3 公尺。

2.建築物禁止設置側懸式招牌廣告物，屋頂禁止設置招牌廣告。

3.經都市設計審議通過者，不在此限。

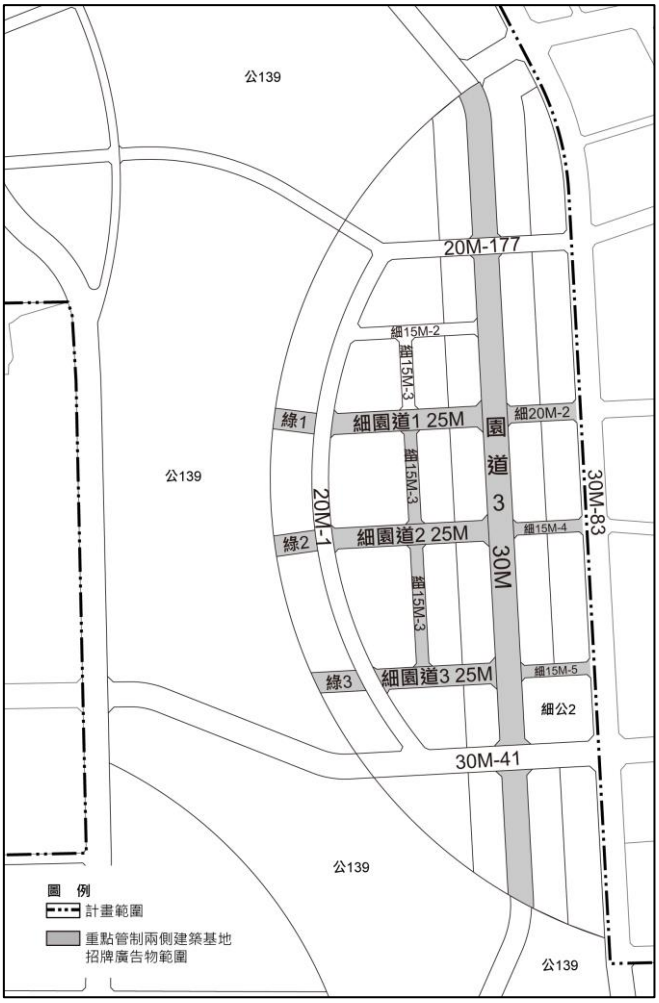


圖 7-11　重點管制兩側建築基地招牌廣告物範圍示意圖

(四)計畫區內具歷史意義之建築物或紀念性地景之保留與維護規定如下：

1.「文教 20」範圍內經依文化資產保存法指定之歷史建築及周邊環境劃定之區域(計畫圖上標有附註者，詳圖 7-12)，不得新建、增建建築物，但除已建築之基地範圍外，得計入法定空地計算；該範圍內應留設 8 公尺人行通道，並與中央公園以立體人行設施銜接。

2.歷史建築應照原有形貌保存，其修護與再利用應按臺中市有關歷史建築修復或再利用之相關規定辦理；如經臺中市政府文化局同意，依規由進駐之大專院校認養再利用。其建築樓地板面積得不納入該街廓允建容積計算。

3.原機場跑道應配合「公 139」公園用地整體規劃設計，予以適度保留及再利用，以保留除役機場之歷史記憶。

(五)位於 20M-76 號道路(黎明路)以西北之生態住宅專用區內建築基地，建築物高度在 16 公尺或 4 層樓以下者，原則上應設置斜屋頂，其斜屋頂面積不得小於建築水平投影面積的二分之一。惟若建築基地面積超過 6,000 平方公尺有其他景觀考量者，得經都市設計審議許可者不受此限。

(六)為維護文化商業專用區內建築物對中央公園視覺景觀之通透性及整體風場環境，第一

種文化商業專用區內建築物立面最大寬度(即面向中央公園外牆之寬度，並以建築物各部分垂直投影到面向中央公園側之建築物外牆面或延伸線之最大投影寬度)與基地臨接中央公園用地邊長之比例不得超過 70%且應自基地境界線至少退縮 3 公尺後建築。

(七)「公 138」、「公 139」用地依促進民間參與公共建設法作多目標使用設置之相關設施，相關規定如下：

1.範圍內建蔽率及容積率不得超過「公 138」、「公 139(加計公兼道)」用地個別面積之 8%及 35%為原則。

2.範圍內主體事業總容積樓地板面積應佔 70%以上為原則。

3.「公 139」用地範圍內設施之交通動線應與電影推廣及智慧營運相關設施整合，景觀設計應與學術廊道整合。

4.「公 139」用地範圍內戶外公共活動區應考慮智慧營運相關設施巨大量體所造成風與日照之影響。

5.範圍內建築物附設停車空間設置標準，原則採建築技術規則第 59 條表之各類建築物用途停車空間設置標準之 1.3 倍設置，不受該條附表說明(五)：「建築基地達 1,500 平方公尺應按表列規定加倍附設停車空間」之限制。另得以、「公 138」、「公 139」用地個別範圍內各公共建設案合併檢討後之停車數量設置之。

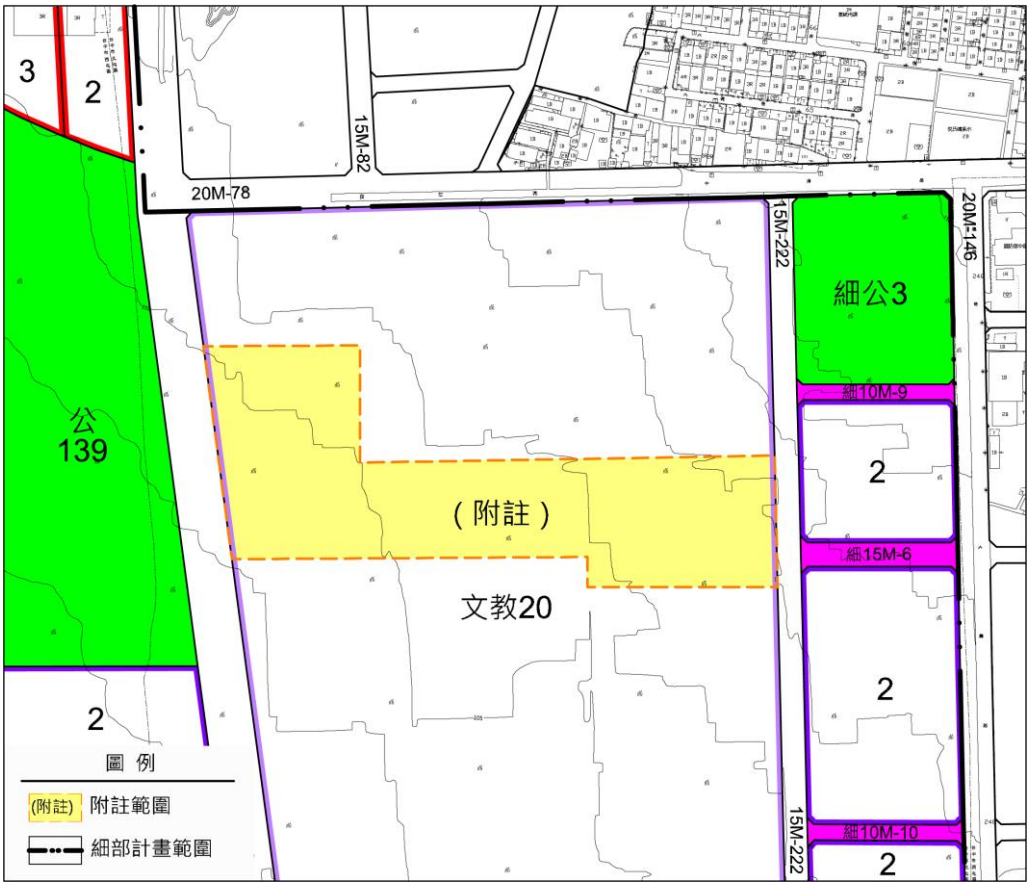


圖 7-12　「文教 20」範圍內標示「附註」範圍示意圖

十九、建築物外觀夜間照明

(一)本計畫範圍內之第二種經貿專用區、臺中林蔭大道(園道 3)及兩側建築物應設置建築物外觀夜間照明。

(二)指定實施建築物外觀夜間照明建築物，其底層部距地面二至三層範圍內之沿街行人尺度範圍，其照明應配合街道燈光，並考量行人之視覺與活動，塑造舒適之行人光環境。

(三)建築物外觀及夜間照明不得對鄰近建築物及都市空間造成光害，亦應考慮其本身及使用者之舒適性。

二十、停車空間

本計畫區內建築物附設停車空間設置標準規定如下：

(一)第一、二、三種生態住宅專用區、第一、二種創新研發專用區，其建築樓地板面積在 225 平方公尺以下者，應留設汽車、自行車停車空間各 1 輛，超過部分每 150 平方公尺設置各 1 輛，其零數應設置各 1 輛。

(二)第一、二、三種文化商業專用區、第一、二種經貿專用區、第三種創新研發專用區，其建築樓地板面積在 150 平方公尺以下者，應留設汽車、自行車停車空間各 1 輛，超過部分每 100 平方公尺設置各 1 輛，其零數應設置各 1 輛。

第二種經貿專用區(水湳國際會展中心)及第三種創新研發專用區如能提供交通影響評估及因應措施並經都市設計審議通過者，不在此限。

土地使用分區	總樓地板面積 FA(㎡)	汽車與自行車設置標準
第一、二、三種生態住宅專用區 第一、二種創新研發專用區	0 < FA ≤ 225	各設 1 輛
	225 < FA ≤ 375	各設 2 輛
	375 < FA ≤ 525	各設 3 輛
	FA > 525	1 + (FA-225) / 150
第一、二、三種文化商業專用區 第一、二種經貿專用區 第三種創新研發專用區	0< FA ≤150	各設 1 輛
	150< FA ≤250	各設 2 輛
	250< FA ≤350	各設 3 輛
	FA > 350	1 + (FA-150) / 100

(三)作為住宅使用者，每 1 戶至少須留設汽車、自行車停車空間各 1 輛，每戶已設置達 3 輛汽車停車位及 2 輛自行車停車位者，得不再增設。

(四)自行車停車空間標準為每輛之長度不得小於 2 公尺、寬度不得小於 0.8 公尺。自行車停車位得改設電動機車停車位替代。

(五)建築物應依低碳車位設備需求，增加台電受電室及錶箱室面積，並留設垂直管道間及充電線架。

二十一、離街裝卸場

(一)裝卸車位數量：本計畫區內建築物，應依表 7-8 規定設置離街裝卸場。

(二)裝卸空間標準：

1.最小裝卸空間尺度：

(1)小貨車：長度 6 公尺，寬度 2.5 公尺，淨高 2.7 公尺。

(2)大貨車：長度 13 公尺，寬度 4 公尺，淨高 4.2 公尺。

(3)淨高於斜坡面時，應以平行間距為標準。

2.前述最小空間不包括車道、操作空間及裝卸平臺等空間。

3.每設置 10 部裝卸車位時，應於其中設置 1 部大貨車之裝卸空間。

4.裝卸空間之出入車道距該街廓之道路境界交叉點至少應有 15 公尺。

5.裝卸空間應單獨設置，且不得佔用前院與指定留設之公共開放空間及法定停車空間。

表 7-8　離街裝卸場車位數配置表

建築物用途	應附設裝卸車位數	備註
第七、八、九、十、十一、十九、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五組	使用樓地板面積在 2,000 平方公尺以上，未達 5,000 平方公尺者，設置 1 裝卸車位。 在 5,000 平方公尺以上，未達 10,000 平方公尺者，設置 2 裝卸車位。 在 10,000 平方公尺以上，未達 20,000 平方公尺者，設置 3 裝卸車位。 超過 20,000 平方公尺者，每增加 20,000 平方公尺應增設 1 裝卸車位。	建築物具有二種以上使用情況時，其離街裝卸車位設置數量，應依各使用組別的設置標準分別計算，未滿一車位者，以一車位計算，並得合併設置。
第十二、十三、十四、十六、二十組	使用樓地板面積在 1,000 平方公尺以上，未達 2,000 平方公尺者，設置 1 裝卸車位。 在 2,000 平方公尺以上，未達 4,000 平方公尺設置 2 裝卸車位。 在 4,000 平方公尺以上，未達 6,000 平方公尺者，設置 3 裝卸車位。 超過 6,000 平方公尺者，每增加 6,000 平方公尺應增設 1 裝卸車位。	
第十七、十八、二十、二十六組	使用樓地板面積在 1000 平方公尺以上，未達 4,000 平方公尺者，設置 1 裝卸車位。 在 4,000 平方公尺以上，未達 10,000 平方公尺者，設置 2 裝卸車位。 超過 10,000 平方公尺者，每增加 10,000 平方公尺應增設 1 裝卸車位。	

二十二、本計畫區地面上各種開發建設之設計案均應提送都市設計審議同意後，始得依法核發建照。

二十三、本計畫得另行訂定都市設計準則、都市設計審議規範，進行全區都市設計管理。為達成本計畫朝向低碳生活之目標，得於都市設計準則內訂定各種開發建設使用再生能源之規範。

二十四、本要點第四點所規定各組組別之認定及管制爭議事項得提請本市都市計畫委員五審議。

二十五、為提升地區公共設施服務水準，建立便捷、順暢之地區人行動線系統，本計畫區之立體人行設施及其他公共設施之規劃、設計與建設，得以「平均地權基金」支應。

二十六、本計畫區內各項開發建設應參考主要計畫訂定之「生態環境營造原則」內容(詳附件二)辦理。

二十七、本計畫得由臺中市政府成立專責開發營運機構，進行區內開發建設、營運、經營管理工作。

二十八、計畫區內各建築基地之澆灌及沖廁用水應優先採用再生水，並應配合全區再生水系統預留再生水進水管線，納入建築設計圖說請領建築執照。

二十九、本要點未規定事項，依其他相關法令及規定辦理。